§ 7º As ações e omissões descritas nos incisos II, III, IV e VIII do art. 36 deste Regulamento só autorizam o arbitramento quando a escrita se tornar insuficiente para determinar as entradas, as saídas ou o estoque das mercadorias, ou o valor dos serviços prestados, conforme o caso.

Art. 38. A Superintendência de Gestão Tributária - SUPERGEST poderá baixar instruções que visem esclarecer os métodos e critérios de arbitramento.

Seção III
Da Base de Cálculo Reduzida

Art. 39. A base de cálculo do ICMS será reduzida nas operações e prestações enumeradas no Anexo II deste Regulamento conforme ali disciplinado.

CAPÍTULO II
DAS ALÍQUOTAS

Art. 40. As alíquotas do ICMS são as seguintes, observado o disposto no art. 40-C e 40-D deste Regulamento:

Nova Redação dada ao "caput" do art. 40 pelo Decreto nº 399/2023, efeitos a partir de 29.08.2023.
Redação Anterior:Vigência até 28.08.2023.
Art. 40. As alíquotas do ICMS são as seguintes, observado o disposto no art. 40-A e 40-B deste Regulamento:
Nova Redação dada ao "caput" do art. 40 pelo Decreto nº 289/2023, efeitos a partir de 1º.05.2023.
Redação Original:
Art. 40. As alíquotas do ICMS são as seguintes, observado o disposto no art. 40-A deste Regulamento:
Nova Redação dada ao "caput" do art. 40 pelo Decreto nº 21.681/03, efeitos a partir de 1º/05/2003.
Redação Original:
Art. 40. As alíquotas do ICMS são as seguintes:

I - 19% (dezenove por cento) nas operações e prestações internas, ainda que iniciadas no exterior, ressalvadas as alíquotas a seguir indicadas (Lei nº 9.176, de 31 de março 2023);

Nova Redação dada ao inciso I pelo Decreto nº 295/2023, efeitos a partir de 1º.04.2023.
Redação Original: Vigência até 31.03.2023.
I - 18% (dezoito por cento) nas operações e prestações internas, ainda que iniciadas no exterior, ressalvadas as alíquotas a seguir indicadas (Lei nº 8.039/2015);
Nova Redação dada ao inciso I pelo Decreto n.º 30.113/2015, efeitos a partir de 1º/01/2016.
Redação Original: Vigência até 31/12/2015
I - 17% (dezessete por cento) nas operações e prestações internas, ainda que iniciadas no exterior, ressalvadas as alíquotas abaixo indicadas;

II - 12% (doze por cento) nas operações e prestações interestaduais que destinem mercadorias, bens ou serviços à pessoa, contribuinte ou não do imposto (Lei nº 8.041/2015);

Nova Redação dada ao inciso II pelo Decreto n.º 30.113/2015, efeitos a partir de 1º/01/2016.
Redação Original: Vigência até 31/12/2015
II - 12% (doze por cento) nas operações e prestações interestaduais que destinem mercadorias ou serviços a contribuintes do imposto;

III - nas prestações de serviço de transporte aéreo:

a) 12% (doze por cento) - (Conv ICMS 120/96):

1.nas prestações internas, a partir de 01/01/97;

2.nas prestações interestaduais de pessoas cargas e mala postal, quando tomadas por não contribuinte do ICMS ou a este destinadas;

b) 4% (quatro por cento), nas prestações interestaduais de transporte aéreo de passageiro, cargas e mala postal, quando tomadas por contribuintes do ICMS ou a este destinadas, a partir de 01.01.97 (Resolução do Senado Federal nº 95/96);

IV - nas operações internas com energia elétrica a seguir especificadas:

a) residencial:

1. 0% (zero por cento) para consumo até 50Kwh;(NR)

Nova Redação dada ao item 1 pelo Decreto n.º 22.764/04, efeitos a partir de 1º/01/2004.
Redação Original: Vigência até 31.12.2003
1. 0% para consumo até 50Kw;

2. 19% (dezenove por cento) para consumo acima de 50Kwh; (Lei nº 9.176, de 31 de março 2023)

Nova Redação dada ao item 2 pelo Decreto nº 295/2023, efeitos a partir de 1º.04.2023.
Redação Original: Vigência até 31.03.2023.
2.18% (dezoito por cento) para consumo acima de 50Kwh;
Nova Redação dada ao item 2 pelo Decreto nº 112/2022, efeitos a partir de 06.07.2022.
Redação Original: Vigência até 05.07.2022.
2. 25% (vinte e cinco por cento) para consumo acima de 50Kwh; (NR)
Nova Redação dada ao item 2 pelo Decreto n.º 22.764/04, efeitos a partir de 1º/01/2004.
Redação Original: Vigência até 31.12.2003
2. 25%(vinte e cinco por cento) para consumo acima de 50Kw;

b) 19% (dezenove por cento) para consumo comercial; (Lei nº 9.176, de 31 de março 2023)

Nova Redação dada a alínea "b' pelo Decreto nº 295/2023, efeitos a partir de 1º.04.2023.
Redação Original: Vigência até 31.03.2023.
b) 18% (dezoito por cento) para consumo comercial;
Nova Redação dada à alínea "b" pelo Decreto nº 112/2022, efeitos a partir de 06.07.2022.
Redação Original: Vigência até 05.07.2022.

b) 25% (vinte e cinco por cento) para consumo comercial;

c) industrial:

1.18% (dezoito por cento) na utilização como insumo (Lei n.º 4.493/01 e 8.499/18); *(Efeitos a partir de 31/03/2019.)*

Nova Redação dada ao item 1 pelo Decreto nº 40.304/2019,efeitos a partir de 31/03/2019.
Redação Original: Vigência até 30/03/2019.
1. 17% (dezessete por cento) na utilização como insumo (Lei n.º 4.493/01);
Nova Redação dada ao item 1 pelo Decreto n.º 22.675/04, efeitos a partir de 03/02/2004.
Redação Original: Vigência até 02.02.2004
1. 17% (doze por cento) na utilização como insumo (Lei n.º 4.493/01);

2. 19% (dezenove por cento) para outros consumos. (Lei nº 9.176, de 31 de março 2023)

Nova Redação dada ao item 2 pelo Decreto nº 295/2023, efeitos a partir de 1º.04.2023.
Redação Original: Vigência até 31.03.2023.
2.18%(dezoito por cento) para outros consumos.
Nova Redação dada ao item 2 pelo Decreto nº 112/2022, efeitos a partir de 06.07.2022.
Redação Original: Vigência até 05.07.2022.
2.25%(vinte e cinco por cento) para outros consumos.

d) rural:

1. 0% (zero por cento) no consumo até 1.000 Kwh;(NR)

Nova Redação dada ao item 1 pelo Decreto n.º 22.764/04, efeitos a partir de 1º/01/2004.
Redação Original: Vigência até 31.12.2003
1. 0% (zero por cento) no consumo até 1.000 Kw;

2.0% (zero por cento) no consumo para irrigação;

3. 17% no consumo acima 1.000 Kwh. (NR)

Nova Redação dada ao item 3 pelo Decreto n.º 22.764/04, efeitos a partir de 1º/01/2004.
Redação Original: Vigência até 31.12.2003
3. 17% no consumo acima 1.000 Kw.

e) 18% (dezoito por cento) poderes públicos (Lei nº 8.039/2015);

Nova Redação dada à alínea "e" pelo Decreto n.º 30.113/2015, efeitos a partir de 1º/01/2016.
Redação Original: Vigência até 31/12/2015
e) 17% (dezessete por cento) poderes públicos;

f) 0% (zero por cento) iluminação pública;

g) 0% (zero por cento) serviço de abastecimento de água;

V - nas operações internas com combustíveis:

a) 19% (dezenove por cento) com gasolina automotiva; (Lei nº 9.176, de 31 de março 2023)

Nova Redação dada à alínea "a" pelo Decreto nº 295/2023, efeitos a partir de 1º.04.2023.
Redação Original: Vigência até 31.03.2023.
a) 18% (dezoito por cento) com gasolina automotiva;
Nova Redação dada à alínea "a" pelo Decreto nº 112/2022, efeitos a partir de 06.07.2022.
Redação Original: Vigência até 05.07.2022.
a) 27% (vinte e sete por cento) com gasolina automotiva (Lei nº 8.039/2015);
Nova Redação dada à alínea "a" pelo Decreto n.º 30.113/2015, efeitos a partir de 1º/01/2016.
Redação Original: Vigência até 31/12/2015
a) 25% (vinte e cinco por cento) com gasolina automotiva;

b) 19% (dezenove por cento) com álcool etílico (etanol), anidro ou hidratado para fins carburantes; (Lei nº 9.176, de 31 de março 2023)

Nova Redação dada à alínea "b" pelo Decreto nº 295/2023, efeitos a partir de 1º.04.2023.
Redação Original: Vigência até 31.03.2023.
b)18%(dezoito por cento) com álcool etílico (etanol), anidro ou hidratado para fins carburantes;
Nova Redação dada à alínea "b" pelo Decreto nº 112/2022, efeitos a partir de 06.07.2022.
Redação Original: Vigência até 05.07.2022.
b) 25%(vinte e cinco por cento) comálcool etílico (etanol), anidro ou hidratado para fins carburantes;

VI - nas prestações de serviços de comunicação:

a) 12% (doze por cento)telefonia rural;

b) 19% (dezenove por cento) demais comunicações (Lei nº 8.040/2015); (Lei nº 9.176, de 31 de março 2023)

Nova Redação dada à alínea "b" pelo Decreto nº 295/2023, efeitos a partir de 1º.04.2023.
Redação Original: Vigência até 31.03.2023.
b)18% (dezoito por cento) demais comunicações (Lei nº 8.040/2015);
Nova Redação dada à alínea "b" pelo Decreto nº 112/2022, efeitos a partir de 06.07.2022.
Redação Original: Vigência até 05.07.2022.
b) 28% (vinte e oito por cento) demais comunicações (Lei nº 8.040/2015);
Nova Redação dada à alínea "b" pelo Decreto n.º 30.113/2015, efeitos a partir de 1º/01/2016.
Redação Original: Vigência até 31/12/2015
b) 25% (vinte e cinco por cento) demais comunicações;

VII - 25% (vinte e cinco por cento) com os seguintes produtos, até 31/12/2023: (Lei nº 9.176, de 31 de março 2023)

Nova Redação dada ao "Caput" do inciso VII do art. 40 pelo Decreto nº 295/2023, efeitos a partir de 1º.04.2023.
Redação Original: Vigência até 31.03.2023.
VII - 25% (vinte e cinco por cento) com os seguintes produtos:
"Caput" do inciso VII do art. 40 retificado no suplemento do DOE/SE nº 28.944 de 07.07.2022.

a) REVOGADA.

Revogada a alínea "a" pelo Decreto n.º 30.113/2015, efeitos a partir de 1º/01/2016.

Redação Original: Vigência até 31/12/2015
a) nas operações com fumo e seus sucedâneos:
1. cigarros – NCM - 2402.20.00, exceto cigarros feitos a mão (produção caseira) e cigarros não contendo fumo (NCM - 2402.90.00);
2. charutos cigarrilhas, contendo fumo (tabaco) – NCM – 2402.10.00;
3. fumos industrializados, compreendendo fumo picado, desfiado, migado ou em pó, aromatizados ou não – NCM - 2403.10.00 – exceto: fumo total ou parcialmente destalado (NCM - 24.01.20 ou não destalado (NCM - 2401.10), fumo curado (NCM - 2401.10 e 2401.20), fumo em corda ou em rolo (NCM - 2403.10.00), fumo homogeneizado ou reconstituído (NCM - 2403.91.00, extratos e molhos de fumo (NCM 2403.99.10), rapé (NCM - 2403.99.90) e desperdícios de fumo (NCM - 2401.30.00);

b) bebidas alcóolicas a saber:

1.vinhos enriquecidos com álcool, inclusive champanha, mostos de uvas com adição de álcool, mistelas – NCM - 2204;

2.vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizados por plantas ou por substâncias aromáticas (quinados, gemados, mistelas) – NCM - 2205;

3.aguardente de vinho ou de bagaço de uvas (conhaque, pisco, bagaceira ou graspa) – NCM - 2208.20.00;

4.uísque – NCM - 2208.30;

5.rum e tafiá – NCM - 2208.40.00 - exceto aguardente de cana (caninha), aguardente de melaço (cachaça), aguardente simples de agave ou de outras plantas (tequila e semelhantes), aguardente simples de frutas (de cidra, de ameixa de cereja, etc) e outras aguardentes simples;

6.aguardente composto de alcatrão, de gengibre, de cascas, de folhas, de polpa, de raízes ou de óleos ou essências naturais ou artificiais, e aperitivos amargos – NCM - 2208.90.00;

7.gim e genebra NCM – 2208.50.00;

8.vodca – NCM – 2208.60.00;

9.licores e batidas – NCM -2208.70.00;

10. **REVOGADO.**

Revogado o item 10 pelo Decreto n.º 22.697/04,efeitos a partir de 1º.02.04.
Redação Original: Vigência até 31.01.04
10. cerveja e chope

11. REVOGADO

Revogado o item 11 pelo Decreto n.º 29.392/2013, efeitos a partir de 09/08/2013
Redação Original: Vigência até 08/08/2013
Acrescentando o item 11 pelo Decreto n.º 28.141/2011, efeitos a partir de 1°/01/2012.
11. cervejas e chopes (Lei Estadual n.º 7.213/2011);

12. coquetel alcoólico - NCM - 2206.00.90 (Lei nº 8.038/2015);

Acrescentado o item 12 pelo Decreto n.º 30.113/2015, efeitos a partir de 1º/01/2016.

13. sidra - NCM - 2206.00.10 (Lei nº 8.038/2015);

Acrescentado o item 13 pelo Decreto n.º 30.113/2015, efeitos a partir de 1º/01/2016.

c) ultraleves e suas peças e partes:

1.planadores e asas voadoras (asas-delta) – NCM - 8801.10.00;

2.balões dirigíveis NCM – 8801.90.00;

3.Partes e peças de veículos e aparelhos das posições dos sub-itens 7.1.e 7.2;

d) embarcações de esporte e recreio e artigos ou equipamentos aquáticos para divertimento ou esporte:

1.barcos infláveis – NCM - 8903.10.00;

2.barcos a remo e canoas – NCM – 8903.99.00;

3.barcos a vela, mesmo com motor auxiliar – NCM - 8903.91.00;

4.barcos a motor – NCM - 8903.92.00 e 8903.99.00;

5.iates NCM - 8903.9;

6.esquis aquáticos ou jet-esquis – NCM - 9506.29.00;

7.pranchas de surfe – NCM - 9506.29.00;

8.pranchas a vela – NCM - 9506.21.00;

e) armas e munições, exceto as destinadas às Polícias Civil e Militar e às Forças Armadas:

1.armas de fogo (por deflagração de pólvora), armas de ar comprimido, de mola ou de gás, para defesa pessoal, de tiro a alvo ou de caça, inclusive revólveres; pistolas, espingardas e carabinas ainda que destinados a tiros de festim (sem bala) ou com êmbolo cativo para abater animais – NCM - 93.01 a 9304;

2. munições para armas do item anterior - NCM – 9306;

f) artefatos de joalharia e de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (NCM - 7113 e 7114); obras de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (NCM - 7115); obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas, de pedras sintéticas ou reconstituídas (NCM - 7116) e bijuterias (NCM - 7117);

g) perfumes (extratos) e águas-de-colônia (NCM - 3303.00.10 e 3303.00.20;

h) produtos de beleza ou de maquilagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele, inclusive bronzeadores, preparações para manicuros e pedicuros (NCM - 3304), excetuados medicamentos (Lei n.º 8.499/18); *(Efeitos a partir de 31/03/2019.)*

Nova Redação dada à alínea "h" pelo Decreto nº 40.304/2019,efeitos a partir de 31/03/2019.
Redação Original: Vigência até 30/03/2019.
h) produtos de beleza ou de maquilagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele, inclusive bronzeadores, preparações para manicuros e pedicuros (NCM - 3304), excetuados medicamentos e anti-solares;

i) preparações capilares (NCM - 3305) - (Lei nº 8.039/2015);

Nova Redação dada à alínea "i" pelo Decreto n.º 30.113/2015, efeitos a partir de 1º/01/2016.
Redação Original: Vigência até 31/12/2015
i) preparações capilares (NCM - 3305), excetuados os xampus compreendidos no código (NCM - 3305.10.00);

j) preparações para barbear (antes, durante ou após), desodorantes corporais, preparações para banhos, depilatórios, outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados, e outras preparações cosméticas, não especificadas nem compreendidos em outras posições; desodorantes de ambiente, preparados, mesmo não perfumados, com ou sem propriedades desinfetantes, compreendidos na posição 3307 da NCM (Lei nº 8.039/2015);

Nova Redação dada à alínea "j" pelo Decreto n.º 30.113/2015, efeitos a partir de 1º/01/2016.
Redação Original: Vigência até 31/12/2015
j) preparações para barbear (antes durante ou após), desodorantes corporais, preparações para banhos, depilatórios, outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados e outras preparações cosméticas, não especificadas nem compreendidos em outras posições; desodorantes de ambiente, preparados, mesmo não perfumados, com ou sem propriedades desinfetantes compreendidos na posição 3307, excetuados os desodorantes axilares;

k) REVOGADA.

Revogada a alínea "k" pelo Decreto n.º 21.881/03, efeitos a partir de 03/06/2003.
Redação Original: Vigência até 02/06/2003
k) cremes de beleza, inclusive com geléia real de abelhas; cremes e loções tônicas (preparados anti-solares exceto os bronzeadores, ruge, mesmo cremoso ou líquido, e outros);

l) jogos eletrônicos de vídeo (NCM - 9504.10.10) e suas partes e acessórios (NCM - 9504.10.9); cartas para jogar (NCM – 9504.40.00); raquetes de tênis, mesmo não encordoadas (NCM 9506.51.00) e bolas de tênis (NCM - 9506.61.00);

m) cachimbos (incluídos os seus fornilhos) e piteiras (boquilhas) e suas partes (NCM - 9614);

n) fogos de artifícios (NCM - 3604.10.00);

o) pólvoras, explosivos, artigos de pirotecnia e outros materiais inflamáveis (exceto dinamite e explosivos para emprego na extração mineral ou na construção civil, foguetes de sinalização, foguetes e cartuchos contra granizo e semelhantes, e fósforos) a saber:

1.pólvoras propulsivas NCM - 3601;

2.explosivos preparados NCM – 3602;

3.estopins ou rastilhos, cordéis detonantes, cápsulas fulminantes, escorvas, espoletas, detonadores elétricos – NCM - 3603;

4.bombas, petardo, busca-pé, estalos de salão e outros fogos semelhantes, foguetes, cartuchos – NCM - 3604.90.90;

p) cervejas e chopes (Lei Estadual n.º 7.213, de 27 de setembro de 2011);

Acrescentada a alínea "p" pelo Decreto n.º 29.392/2013, efeitos a partir de 09/08/2013

q) produtos eróticos (Lei nº 8.039/2015);

Acrescentada a alínea "q" pelo Decreto n.º 30.113/2015, efeitos a partir de 1º/01/2016.

r) REVOGADA (a partir de 1º.10.2016).

Revogada a alínea "r"pelo Decreto n.º 30.424/2016, efeitos a partir de 1º/10/2016.
Redação Original: Vigência até 30/09/2016
r)óleo lubrificante - NCM - 2710.19.3(Lei nº 8.039/2015);
Acrescentada a alínea "r" pelo Decreto n.º 30.113/2015, efeitos a partir de 1º/01/2016.

VII-A - 25% (vinte e cinco por cento) com os seguintes produtos, a partir de 01/01/2024:

a) bebidas alcóolicas em geral;

b) pranchas de surfe – NCM - 9506.29.00;

c) pranchas a vela – NCM - 9506.21.00;

d) perfumes (extratos) e águas-de-colônia (NCM - 3303.00.10 e 3303.00.20);

e) produtos de beleza ou de maquilagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele, inclusive bronzeadores, preparações para manicuros e pedicuros (NCM - 3304), excetuados medicamentos;

f) preparações capilares (NCM - 3305);

g) preparações para barbear (antes, durante ou após), desodorantes corporais, preparações para banhos, depilatórios, outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados, e outras preparações cosméticas, não especificadas nem compreendidos em outras posições; desodorantes de ambiente, preparados, mesmo não perfumados, com ou sem propriedades desinfetantes, compreendidos na posição 3307 da NCM;

h) jogos eletrônicos de vídeo (NCM - 9504.10.10), e suas partes e acessórios (NCM - 9504.10.9); cartas para jogar (NCM - 9504.40.00); raquetes de tênis, mesmo não encordoadas (NCM 9506.51.00) e bolas de tênis (NCM - 9506.61.00).

Acrescentado o inciso VII-A pelo Decreto nº 295/2023, efeitos a partir de 1º.01.2024.

VII-B - 28% (vinte e oito por cento) com os seguintes produtos, a partir de 01/01/2024: (Lei nº 9.176, de 31 de março 2023)

a) ultraleves e suas peças e partes:

1. planadores e asas voadoras (asas-delta) – NCM - 8801.10.00;

2. balões dirigíveis NCM – 8801.90.00;

3. partes e peças de veículos e aparelhos das posições dos sub-itens 1 e 2;

b) embarcações de esporte e recreio e artigos ou equipamentos aquáticos para divertimento ou esporte:

1. barcos infláveis – NCM - 8903.10.00;

2. barcos a remo e canoas – NCM – 8903.99.00;
3. barcos a vela, mesmo com motor auxiliar – NCM - 8903.91.00;
4. barcos a motor – NCM - 8903.92.00 e 8903.99.00;
5. iates NCM - 8903.9;
6. esquis aquáticos ou jet-esquis – NCM - 9506.29.00;

c) armas e munições, exceto as destinadas às Polícias Civil e Militar e às Forças Armadas;

1. armas de fogo (por deflagração de pólvora), armas de ar comprimido, de mola ou de gás, para defesa pessoal, de tiro a alvo ou de caça, inclusive revólveres; pistolas, espingardas e carabinas, ainda que destinados a tiros de festim (sem bala) ou com êmbolo cativo para abater animais – NCM - 93.01 a 9304;

2. munições para armas do item anterior - NCM – 9306;

d) artefatos de joalharia e de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (NCM - 7113 e 7114); obras de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (NCM - 7115); obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas, de pedras sintéticas ou reconstituídas (NCM - 7116) e bijuterias (NCM - 7117);

e) cachimbos (incluídos os seus fornilhos) e piteiras (boquilhas) e suas partes (NCM - 9614);

f) fogos de artifícios (NCM - 3604.10.00);

g) pólvoras, explosivos, artigos de pirotecnia e outros materiais inflamáveis (exceto dinamite e explosivos para emprego na extração mineral ou na construção civil, foguetes de sinalização, foguetes e cartuchos contra granizo e semelhantes, e fósforos) a saber:

1. pólvoras propulsivas NCM - 3601;
2. explosivos preparados NCM – 3602;
3. estopins ou rastilhos, cordéis detonantes, cápsulas fulminantes, escorvas, espoletas, detonadores elétricos – NCM – 3603;
4. bombas, petardo, busca-pé, estalos de salão e outros fogos semelhantes, foguetes, cartuchos – NCM - 3604.90.90;

h) produtos eróticos;
i) aviões, helicópteros e demais aeronaves, para uso não comercial;
j) aparelhos de sauna elétricos, banheiras de hidromassagem e ofurôs;

Acrescentado o inciso VII-B pelo Decreto nº 295/2023, efeitos a partir de 1º.01.2024.

VIII - 12% (doze por cento) nas seguintes hipóteses:

a) com alimentação e bebidas fornecidas em restaurantes e bares, desde que classificados como empreendimentos de interesse turístico, sejam portadores de Certificado de Registro da Empresa Brasileira de Turismo - EMBRATUR, e obtenham, anualmente, da Empresa Sergipana de Turismo - ENSETUR, parecer técnico confirmando a referida classificação;

b) com os produtos da cesta básica, observados o § 3º deste artigo e o art. 787 deste Regulamento;

Nova Redação dada a alínea "b" pelo Decreto 40.726/2020, efeitos a partir de 04.11.2020.
Redação Anterior: Vigência até 03.11.2020.
b) com os produtos da cesta básica abaixo indicados, observado, o disposto no art. 787 deste Regulamento:
1.arroz;
2. REVOGADO
Revogado o Item 2 pelo Decreto nº 25.631/08, efeitos a partir de 1º/11/2008.
Redação Anterior: Vigência até 31/10/2008
Nova Redação dada ao item 2 peloDecreto n.º 23.665/06, efeitos a partir de 1º/01/2006.
2. carne e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados, resultante do abate de gado bovino, bufalino, ovino e suínos. (NR)
Redação Anterior:
2. carne e demais produtos comestíveis frescos, congelados, salgados, secos, resultante do abate de gado bovino, bufalino, ovino e suínos. (NR)
Nova Redação dada ao item 2 peloDecreto n.º 23.382/05, efeitos a partir de 1º/01/2006.
Redação Original: Vigência até 31/12/2005
2. carne verde e produtos comestíveis resultantes do abate de gado bovino, bufalino, caprino, ovino e suíno, em estado natural ou congelado;
Vê Portaria n.º 70/2006-SEFAZ, que dispõe sobre o recolhimento do ICMS relativo aos estoques de carne seca e salgada, exceto charque e carne do sol, resultante do abate de gado bovino, bufalino, ovino e suíno.
3.REVOGADO
Revogado o item 3 pelo Decreto n.º 29.533/2013, efeitos a partir de 1º/09/2013.
Redação Original: Vigência até 31/08/2013
3. farinha de mandioca;
4. feijão;
5. leite "in natura", leite pasteurizado tipo especial, com 3,2% de gordura, e leite pasteurizado magro, reconstituído ou não, com até 2% de gordura;
6. REVOGADO
Revogado o item 6 pelo Decreto n.º 23.382/05, efeitos a partir de 1º/01/2006.
Redação Original: Vigência até 31/12/2005
6. carne do sol;
7. café torrado e moído, exceto o solúvel e em cápsula;
Revogado o item 7 pelo Decreto nº 40.446/2019, efeitos a partir de 1º/01/2020.
Redação Original: Vigência até 31.12.2019.
7. café torrado, moído e solúvel
8. REVOGADO
Revogado o item 8 pelo Decreto n.º 23.382/05, efeitos a partir de 1º/01/2006.

Guardas Municipais e às Forças Armadas;
1. armas de fogo (por deflagração de pólvora), armas de ar comprimido, de mola ou de gás, para defesa pessoal, de tiro a alvo ou de caça, inclusive revólveres; pistolas, espingardas e carabinas, ainda que destinados a tiros de festim (sem bala) ou com êmbolo cativo para abater animais – NCM - 93.01 a 9304;
2. munições para armas do item anterior - NCM – 9306;
d) artefatos de joalharia e de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (NCM - 7113 e 7114); obras de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (NCM - 7115); obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas, de pedras sintéticas ou reconstituídas (NCM - 7116) e bijuterias (NCM - 7117);
e) cachimbos (incluídos os seus fornilhos) e piteiras (boquilhas) e suas partes (NCM - 9614);
f) fogos de artifícios (NCM - 3604.10.00);
g) pólvoras, explosivos, artigos de pirotecnia e outros materiais inflamáveis (exceto dinamite e explosivos para emprego na extração mineral ou na construção civil, foguetes de sinalização, foguetes e cartuchos contra granizo e semelhantes, e fósforos) a saber:
1. pólvoras propulsivas NCM - 3601;
2. explosivos preparados NCM – 3602;
3. estopins ou rastilhos, cordéis detonantes, cápsulas fulminantes, escorvas, espoletas, detonadores elétricos – NCM – 3603;
4. bombas, petardo, busca-pé, estalos de salão e outros fogos semelhantes, foguetes, cartuchos – NCM - 3604.90.90;
h) produtos eróticos;
i) aviões, helicópteros e demais aeronaves, para uso não comercial;
j) aparelhos de sauna elétricos, banheiras de hidromassagem e ofurôs.

Acrescentado o inciso VI pelo Decreto nº 295/2023, efeitos a partir de 1º.01.2024.

Parágrafo único. Para cumprimento das obrigações principal e acessória decorrentes do adicional previsto no "caput" deste artigo, deverão ser observadas as disposições do Capítulo XXVII do Título I do Livro III deste Regulamento.

Acrescentado o art. 40-A pelo Decreto nº 21.681/03, efeitos a partir de 1º/05/2003.

Art. 40-B. REVOGADO.

Revogado o Art. 40-B pelo Decreto nº 354/2023, efeitos a partir de 1°.05.2023.
Redação Anterior: Vigência até 30.04.2023.
Art. 40-B. As alíquotas do ICMS incidentes nas operações e prestações não relacionadas no art. 40-A deste Regulamento, devem ser acrescidas de 1 (um) ponto percentual, relativo à parcela correspondente ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, observado o disposto nos artigos 616-A a 616-I deste Regulamento.
Acrescentadoo Art. 40-B pelo Decreto nº 289/2023, efeitos a partir de 1°.05.2023.

Art. 40-C. As alíquotas do ICMS incidentes nas operações e prestações indicadas no art. 616-B deste Regulamento devem ser acrescidas de 02 (dois) pontos percentuais, relativos à parcela correspondente ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, nos seguintes produtos:

I - dinamite e explosivos para emprego na extração mineral ou na construção civil, foguetes de sinalização, foguetes e cartuchos contra granizo e semelhantes;

II - artigos e alimentos para animais de estimação, exceto medicamentos e vacinas;

III - isotônicos, energéticos, bebidas gaseificadas não alcoólicas e refrigerantes;

IV - bebidas alcoólicas;

V - ultraleves e suas partes e peças:

a) asas-delta;

b) balões e dirigíveis;

c) partes e peças dos veículos e aparelhos indicados nos itens anteriores;

VI - embarcações de esporte e recreio:

a) barcos infláveis - NCM - 8903.10.00;

b) barcos a remo e canoas - NCM - 8903.99.00;

c) barcos a vela, mesmo com motor auxiliar - NCM - 8903.91.00;

d) barcos a motor - NCM - 8903.92.00 e 8903.99.00;

e) iates NCM - 8903.9;

f) esquis aquáticos ou jet-esquis - NCM - 9506.29.00;

VII - armas de fogo (por deflagração de pólvora), armas de ar comprimido, de mola ou de gás, para defesa pessoal, de tiro a alvo ou de caça, inclusive revólveres; pistolas, espingardas e carabinas, ainda que destinados a tiros de festim (sem bala) ou com êmbolo cativo para abater animais - NCM - 93.01 a 9304;

VIII - munições para armas da alínea anterior - NCM - 9306;

IX - jóias:

a) artefatos de joalharia e de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (NCM - 7113 e 7114);

b) obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas, de pedras sintéticas ou reconstituídas (NCM - 7116);

X - perfumes (extratos) NCM 3303.00.10;

XI - pólvoras, explosivos, artigos de pirotecnia e outras matérias inflamáveis, a saber:

a) pólvoras propulsivas NCM - 3601;

b) explosivos preparados NCM - 3602;

c) estopins ou rastilhos, cordéis detonantes, cápsulas fulminantes, escorvas, espoletas, detonadores elétricos - NCM - 3603;

d) bombas, petardo, busca-pé, estalos de salão e outros fogos semelhantes, foguetes, cartuchos - NCM - 3604.90.90;

XII - fogos de artifícios (NCM - 3604.10.00);
XIII - cervejas e chopes;
XIV - pranchas de surfe - NCM - 9506.29.00;
XV - pranchas a vela - NCM - 9506.21.00 (Lei nº 8.042/2015);
XVI - semijoias e artigos de bijuteria;
XVII - jogos eletrônicos de vídeo (NCM - 9504.10.10), e suas partes e acessórios - NCM - 9504.10.9;
XVIII - cartas para jogar - NCM - 9504.40.00;
XIX - bola de tênis - NCM 9506.61.00 e raquetes de tênis mesmo não encordoados - NCM 9506.51.00;
XX - produtos eróticos;
XXI - cigarros, cigarrilhas, charutos e fumos industrializados.

Parágrafo único. Para cumprimento das obrigações principal e acessória decorrentes do adicional previsto no "caput" deste artigo, deverão ser observadas as disposições dos artigos 616-A a 616-I deste Regulamento.

Acrescentado o Art. 40-C pelo Decreto nº 354/2023, efeitos a partir de 1°.05.2023.

Art. 40-D. As alíquotas do ICMS incidentes nas operações e prestações não relacionadas no art. 40-C, devem ser acrescidas de 1 (um) ponto percentual, relativo à parcela correspondente ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, observado o disposto nos artigos 616-A a 616-I deste Regulamento.

Acrescentado o Art. 40-D pelo Decreto nº 354/2023, efeitos a partir de 1°.05.2023.

Art. 41.REVOGADO (a partir de 14/10/2019).

Revogado o art. 41 pelo Decreto n.º 40.454/2019, efeitos a partir de 14/10/2019.
Redação Anterior: Vigência até 13/10/2019
Art. 41. É vedada a utilização cumulativa da alíquota de 7%, de que trata o inciso IX do art. 40, com qualquer outro benefício fiscal.

CAPÍTULO III
DO LANÇAMENTO

Art. 42. O lançamento do imposto será feito nos documentos e nos livros fiscais, com a descrição das operações ou prestações, na forma prevista neste Regulamento.

Art. 43. O lançamento constitui atividade de exclusiva responsabilidade do contribuinte, ficando sujeito a posterior homologação pela autoridade fazendária.

Art. 44. Após 5 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da efetivação do lançamento pelo contribuinte, considera-se ocorrida a homologação tácita do lançamento.

CAPÍTULO IV
DA SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DO IMPOSTO

Seção I
Da Não-Cumulatividade

Art. 45. O ICMS é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado na operação ou prestação anterior.

Art. 46. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação, observado o disposto no § 1º do art. 47 deste Regulamento.

Seção II
Do Direito de Crédito

Subseção I
Do Crédito Fiscal

Vê Portaria n.º 1.133/2003-SEFAZ, que disciplina a utilização de crédito por estabelecimentos industriais submetidos ao regime normal de apuração do ICMS que utilizam a farinha de trigo como matéria prima na industrialização de seus produtos.
Vê Portaria nº 707/2007-SEFAZ, que dispõe sobre a utilização do crédito fiscal, levantado pelos franqueados do grupo Boticário, em razão da revogação do Termo de Acordo nº 2005/11817-1.

Art. 47. Constitui crédito fiscal, para fins de cálculo do ICMS a recolher:

I- o valor do imposto anteriormente cobrado em relação às mercadorias recebidas real ou simbolicamente para comercialização;

II- o valor do imposto cobrado relativamente às matérias-primas e produtos intermediários recebidos no período e que, utilizados no processo de industrialização ou produção, sejam neles consumidos ou integrem o produto final na condição de elementos indispensáveis à sua composição;

III- o valor do imposto cobrado sobre o material de embalagem a ser utilizado na saída de produto industrializado sujeito ao tributo;

IV- o valor do imposto cobrado referente ao serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação tomado, quando utilizado pelo estabelecimento, na comercialização de mercadoria, no processo de produção, extração, industrialização ou geração, inclusive de energia, ou na prestação de serviço;

V -o valor concedido a título de crédito presumido;

VI- o valor dos estornos de débitos;

VII - o valor de imposto pago indevidamente em virtude de erro de fato ocorrido na escrituração dos livros fiscais ou no preparo do documento de arrecadação, mediante lançamento, no período de sua constatação, pelo valor nominal, no quadro "Crédito do Imposto - Outros Créditos" do Livro Registro de Apuração do ICMS, mencionando-se a origem do erro, bem como o respectivo registro no Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, desde que não ultrapasse 100 UFP/SE.

VIII- o valor do imposto cobrado relativo às mercadorias recebidas para emprego na prestação de serviço, quando sobre esta houver incidência do ICMS;

IX- o valor do eventual saldo credor do período anterior;

X - o valor do imposto pago referente ao diferencial de alíquota, observado o disposto nos §§ 1º e 9º deste artigo e do art. 48 deste Regulamento**;**

XI - o valor do imposto destacado nas Notas Fiscais relativas às entradas de mercadorias destinadas ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação, observado o disposto no § 1º do "caput" artigo e no art. 48 deste Regulamento;

XII - o valor do ICMS referente à energia elétrica usada ou consumida no estabelecimento, observado o disposto no § 1º deste artigo;

XIII - o valor do imposto referente ao transporte de mercadorias destinadas ao uso, consumo ou ativo permanente;

XIV - o valor do imposto destacado na Nota Fiscal, bem como do retido na hipótese do disposto no § 10 deste artigo;

XV - o valor do imposto retido pelo regime de substituição tributária, quando o contribuinte substituído for estabelecimento industrial;

XVI - nas hipóteses de extravio, sinistro ou quebra anormal de mercadorias recebidas com ICMS pago por antecipação, quando devidamente comprovadas tais ocorrências, sendo impossível a revenda das mercadorias, até o limite de 100 UFP's, vedado, contudo, o crédito relativo ao ICMS normal.

XVII – o valor do imposto cobrado na forma do Convênio ICMS nº 199/22 e do Convênio ICMS nº 15/23, em relação às aquisições de Gasolina C, Óleo Diesel B, GLP e GLGN utilizados como insumo pelo contribuinte do imposto desde que não seja (Convênio ICMS nº 26/2023 e 61/2023):

a) um dos contribuintes relacionados na cláusula terceira do Convênio ICMS nº 199/22 ou do Convênio ICMS nº 15/23;

b) importador de combustíveis;

c) distribuidor de combustíveis;

d) transportador revendedor retalhista (TRR).

Acrescentado o inciso XVII pelo Decreto nº 367/2023, efeitos a partir de 28.04.2023.

§ 1º O direito de creditamento, relativo às operações abaixo especificadas, ocorrerá a partir de:

I - 1º de novembro de 1996 em relação a:

a) serviços e/ou mercadorias destinados ao ativo permanente;

b) energia elétrica usada ou consumida no estabelecimento até 31 de dezembro de 2000;

c) diferencial de alíquota relativamente às entradas destinadas ao ativo permanente;

II - 1º de janeiro de 2001, se referente à entrada de energia elétrica, a partir dessa data, no estabelecimento, somente quando esta (Lei Complementar Federal n.º 102/2000 e Lei Estadual n.º 4.314/00):

a) for objeto de operação de saída de energia elétrica;

b) for consumida no processo de industrialização;

c) ao ser consumida, resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações totais;

III - 1º janeiro de 2001, se referente ao recebimento de serviços de comunicação utilizados pelo estabelecimento (Lei Complementar Federal n.º 102/2000 e Lei Estadual n.º 4.314/00):

a) ao qual tenham sido prestados na execução de serviços da mesma natureza;

b) quando sua utilização resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção desta sobre as saídas ou prestações totais;

IV - 1º de janeiro de 2033, nas demais hipóteses, em relação à entrada de energia elétrica e ao recebimento de serviços de comunicação utilizados pelo estabelecimento, a partir dessa data (Lei Complementar (Federal) nº 171/2019); (NR)